

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1231/2535

บริษัท อุตสาหกรรม ทำ เครื่องแก้ว ไทย
จำกัด

นาย บุญ ยัง วง ษ์ แสง

ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 52, มาตรา 102

ข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของผู้ร้อง และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ที่บัญญัติใจความทำนองเดียวกันว่า ลูกจ้างซึ่งเป็น
กรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปเพื่อดำเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้
แทนลูกจ้างในการเจรจาและมีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้
ทั้งนี้ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้ถือว่าวันลาของลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงานมีความ
หมายว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตาม
ที่ทางราชการกำหนดได้ โดยลูกจ้างเพียงแต่แจ้งพร้อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้
นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุการลาและไม่จำเป็นต้องให้นายจ้างอนุมัติก่อน เมื่อผู้
คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้างและเป็นเหรัญญิกของสหภาพแรงงาน ได้รับเชิญใน
ตำแหน่งเหรัญญิกของสหภาพแรงงานให้ไปประชุมของส่วนราชการ และ
สหภาพแรงงานได้แจ้งการลาให้ผู้ร้องทราบแล้ว แม้ผู้ร้องมิได้อนุมัติก่อน ก็ถือว่าผู้
คัดค้านได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของผู้ร้องและชอบด้วย
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวแล้ว จึงไม่มีเหตุให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

ผู้ร้องยื่นคำร้องขออนุญาตศาลลงโทษนายบุญยัง วงษ์แสงกรรมการลูกจ้างโดยการเลิกจ้างและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนายบุญยัง วงษ์แสง ยื่นคำคัดค้าน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า ผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องและเป็นกรรมการลูกจ้าง เป็นเหรียญฎีกของสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์แก้วแห่งประเทศไทย วันที่ 2 ตุลาคม 2534 สถาบันวิจัยบทบาทหญิงชายและการพัฒนาได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นส่วนราชการจัดการสัมมนาขึ้น ผู้คัดค้านมีสิทธิลาไปประชุมในกิจการของสหภาพแรงงานตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ข้อ 50.3 และตามมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปเพื่อประชุมตามที่ทางราชการกำหนด เพียงแต่ลูกจ้างแจ้งให้นายจ้างทราบถึงเหตุการลาล่วงหน้าการลาก็มีผลแล้ว ไม่ต้องรอให้นายจ้างอนุมัติ ฟังไม่ได้ว่าผู้คัดค้านกระทำผิดข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างไม่ได้กล่าวเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และฟังว่าผู้คัดค้านได้ไปประชุมจริง การเดินทางไปประชุมสัมมนาจะต้องมีการเตรียมตัวและจะต้องไปให้ถึงก่อนกำหนดเพื่อลงทะเบียนและรับบัตร ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านได้ใช้เวลาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือทำกิจการอื่นโดยทุจริต ไม่ถือว่าเป็นการขาดงานละทิ้งหน้าที่ จึงไม่มีเหตุที่จะให้ผู้ร้องเลิกจ้างให้ยกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า "ผู้ร้องอุทธรณ์ข้อแรกว่าผู้คัดค้านลาไปประชุมวันที่ 2 ตุลาคม 2534 ซึ่งผู้ร้องไม่อนุมัติแต่ผู้คัดค้านได้ประชุมในวันดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งนายจ้างผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลาซึ่งเป็นข้อตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจ้างและฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 102 นั้น เห็นว่า ข้อบังคับเกี่ยวกับการลาของผู้ร้อง ข้อ 50.3 และมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 บัญญัติไว้ใจความทำนองเดียวกันว่า "ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาไปเพื่อดำเนินกิจการสหภาพแรงงานในฐานะผู้แทนลูกจ้างในการเจรจา...และมีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้ ทั้งนี้ให้ลูกจ้างดังกล่าวแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้ถือว่าวันลาของลูกจ้างนั้นเป็นวันทำงาน" ซึ่งข้อบังคับและบทกฎหมายดังกล่าวมีความหมายว่า ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการสหภาพแรงงาน มีสิทธิลาเพื่อไปร่วมประชุมตามที่ทางราชการกำหนดได้โดยลูกจ้างเพียงแต่แจ้งพร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุการลาเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องให้นายจ้างอนุมัติก่อนแต่อย่างใด มิฉะนั้นแล้วบทบัญญัติดังกล่าวจะไร้ผลบังคับหากให้เป็นไปตามอำเภอใจของนายจ้าง เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้างและเป็นเหรียญิกของสหภาพแรงงานผลิตภัณฑ์แก้วแห่งประเทศไทย ผู้คัดค้านได้รับเชิญในตำแหน่งเหรียญิกของสหภาพแรงงานให้ไปประชุมตามเอกสารหมาย ร.3 ซึ่งเป็นการประชุมของส่วนราชการ และสหภาพแรงงานดังกล่าวได้แจ้งการลาไปประชุมให้ผู้ร้องได้รับทราบตามเอกสารดังกล่าวแล้วการที่ผู้คัดค้านได้ไปประชุมในวันดังกล่าวโดยแม้ผู้ร้องจะมีได้อนุมัติก่อนก็ตาม ก็ถือว่าผู้คัดค้านได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของผู้ร้อง และชอบด้วยบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าวแล้ว ทั้งไม่เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของนายจ้างด้วย อุทธรณ์ข้อนี้ของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-พัฒน์ อุษภาพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ